

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 193: ha lugar solo en cuanto se decreta lo siguiente:

Oficiese a la **Comisión para el Mercado Financiero** (“CMF”) a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, remita a este Tribunal los antecedentes que se indican a continuación:

- 1. Listado de las entidades que han solicitado su inscripción en el Registro Único de Operadores de Tarjetas de Pago (“Registro Operadores”), desde la creación del Registro Operadores a la fecha, según el siguiente formato:

Razón Social	Operador/ Operador sub- adquirente (1)	Fecha Solicitud de Inscripción (2)	Estado Solicitud (3)	Fecha autorización de inscripción (4)	Motivo rechazo solicitud de inscripción (5)

- (1) Indicar si el operador es operador u operador sub-adquirente, según la NCG N° 541.
 - (2) Fecha en que se presentó la solicitud de inscripción ante la CMF.
 - (3) Indicar si la solicitud fue completada o se encuentra en estado de evaluación.
 - (4) Fecha de resolución de la CMF donde autoriza la inscripción del operador respectivo.
 - (5) Solo en caso de que la solicitud haya sido rechazada por la CMF, explicar brevemente el motivo por el cual la CMF rechazó la solicitud de inscripción del operador.
- 2. Estadísticas de fraude y contracargos en transacciones con tarjetas de pago entre el año 2020 y mayo de 2025, desagregadas por transacciones presenciales y no presenciales y por transacciones domésticas, internacionales y transfronterizas.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Asimismo, se ordena a la CMF indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Oficiese a la **Fiscalía Nacional Económica** (“FNE”) a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, remita a este Tribunal los antecedentes que se indican a continuación:

1. Informar y acompañar los antecedentes que Mastercard International Incorporated (“Mastercard”) haya presentado a la FNE relativos al programa PIFO, en particular aquellos asociados a las tarifas y costos de dicho programa.
2. Indicar si, en virtud de la instrucción 4.6 letra e) de la ICG N° 5, Mastercard ha consultado a la FNE sobre la implementación de su programa PIFO.
3. Indicar si Transbank S.A. ha presentado ante la FNE comunicaciones intercambiadas con Mastercard relativas al programa PIFO. En caso afirmativo, acompañar los antecedentes respectivos.
4. Informar si ha recibido denuncias o iniciado investigaciones sobre el programa PIFO de Mastercard.

Asimismo, se ordena a la FNE indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Oficiese a la **Unidad de Análisis Financiero** (“UAF”) a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, informar si algún operador u operador sub-adquirente ha sido objeto de investigaciones y/o sanciones por parte de la UAF por eventuales incumplimientos de la Circular UAF N° 62. En caso afirmativo, acompañar los antecedentes respectivos. Asimismo, se ordena a la UAF indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Oficiese al **Servicio de Impuestos Internos** (“SII”) a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, informar los mecanismos de identificación, registro y control que el SII aplica respecto de comercios domiciliados en el extranjero que prestan servicios digitales a consumidores en Chile, indicando si dichos mecanismos permiten verificar la identidad, domicilio y actividad económica de dichos comercios. Asimismo, se ordena al SII indicar una

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Oficiese a la **Comisión para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio** (“Comité TI”) a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, informar si, con ocasión de la fijación o revisión de los límites máximos a las tasas de intercambio, el Comité TI ha recibido informes, minutas u otro tipo de documento sobre transacciones transfronterizas, en particular sobre el programa PIFO de Mastercard. En caso afirmativo, acompañar dichos antecedentes.

Asimismo, se ordena a Comité TI indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Oficiese al **Banco del Estado de Chile** (“BancoEstado”) a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, remita a este Tribunal los antecedentes que se indican a continuación:

- 1. El número mensual de transacciones no presente exitosamente procesadas, el número de transacciones fallidas o declinadas y aquellas catalogadas como fraudulentas, realizadas con tarjetas de crédito, débito y prepago de marca Mastercard, para el periodo comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2025, en el siguiente formato:

a. Transacciones internacionales con tarjetas de crédito:

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas internacionales con tarjetas de crédito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente internacionales fallidas o declinadas con tarjetas de crédito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente internacionales fraudulentas con tarjetas de crédito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

b. Transacciones transfronterizas con tarjetas de crédito:

Periodo	Número de transacciones no	Número de transacciones no	Número de transacciones no
---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

	presente exitosamente procesadas transfronterizas con tarjetas de crédito de marca Mastercard	presente transfronterizas fallidas o declinadas con tarjetas de crédito de marca Mastercard	presente transfronterizas fraudulentas con tarjetas de crédito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

c. Transacciones domésticas con tarjetas de crédito:

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas domésticas con tarjetas de crédito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fallidas o declinadas con tarjetas de crédito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fraudulentas con tarjetas de crédito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

d. Transacciones internacionales con tarjetas de débito:

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas internacionales con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente internacionales fallidas o declinadas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente internacionales fraudulentas con tarjetas de débito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

e. Transacciones transfronterizas con tarjetas de débito:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas transfronterizas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente transfronterizas fallidas o declinadas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente transfronterizas fraudulentas con tarjetas de débito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

f. Transacciones domésticas con tarjetas de débito:

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas domésticas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fallidas o declinadas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fraudulentas con tarjetas de débito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

g. Transacciones internacionales con tarjetas de prepago:

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas domésticas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fallidas o declinadas con tarjetas de débito de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fraudulentas con tarjetas de débito de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

h. Transacciones transfronterizas con tarjetas de prepago:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas transfronterizas con tarjetas de prepago de marca Mastercard	Número de transacciones no presente transfronterizas fallidas o declinadas con tarjetas de prepago de marca Mastercard	Número de transacciones no presente transfronterizas fraudulentas con tarjetas de prepago de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

i. Transacciones domésticas con tarjetas de prepago:

Periodo	Número de transacciones no presente exitosamente procesadas domésticas con tarjetas de prepago de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fallidas o declinadas con tarjetas de prepago de marca Mastercard	Número de transacciones no presente domésticas fraudulentas con tarjetas de prepago de marca Mastercard
Ene-20			
May-25			

2. Informar si las tasas de intercambio percibidas por BancoEstado respecto de transacciones no presente efectuadas con tarjetas Mastercard difieren según el domicilio o ubicación del comercio afiliado y, en caso afirmativo, indicar los criterios o categorías utilizados para dicha diferenciación. Asimismo, informar el monto total de tasas de intercambio percibidas por BancoEstado respecto de transacciones transfronterizas durante el período comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2025, por tipo de tarjeta, según el siguiente formato:

Periodo	Monto (CLP) Tasas de	Monto (CLP) Tasas de	Monto (CLP) Tasas de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

	Intercambio transacciones transfronterizas con tarjetas de crédito marca Mastercard	Intercambio transacciones transfronterizas con tarjetas de débito marca Mastercard	Intercambio transacciones transfronterizas con tarjetas de prepago marca Mastercard
Ene-20			
...			
May-25			

Asimismo, se ordena a BancoEstado indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Tramítese a costa de la solicitante y dese cuenta, dentro de cinco días hábiles. Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.

Al folio 217: **a lo principal**, como se pide, estese a lo que se resuelve de oficio. **Al otrosí**, estese a lo resuelto a lo principal de esta presentación.

Al folio 244: téngase por cumplido lo ordenado a folio 233. En el intertanto, manténgase el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido en custodia de la Secretaria Abogada.

En consecuencia, se resuelve derechamente la presentación de folio 228: **a lo principal y primer otrosí**, ha lugar a la confidencialidad solicitada en los siguientes términos:

1. Con respecto del informe económico, ha lugar solo en cuanto se declaran confidenciales:
 - a. Los guarismos porcentuales asociados a las tasas de intercambio internacional y aquellos del programa PIFO;
 - b. Los guarismos contenidos en las columnas “Cambio %” y “Dif. (pb)” de la Tabla 3, y aquellos contenidos en el último párrafo de la página 14;
 - c. Los guarismos monetarios contenidos en la Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 9;
 - d. Los guarismos porcentuales y bps contenidos en las páginas 18 y 20;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- e. Los guarismos monetarios y porcentuales de la Tabla 8;
 - f. La evolución de la tasa de fraude asociada a Pronto Paga en la figura 1; y,
 - g. Los guarismos monetarios, porcentuales y aquellos que reflejan proporciones contenidos en la página 29.
2. Con respecto a los documentos *“01. Costos PIFOS enviados por Transbank”* y *“02. Simulación tarifas Pronto Paga”*, ha lugar solo en cuanto se declaran confidenciales los guarismos monetarios y porcentuales;
 3. Con respecto al documento *“03. Propuesta Conciliación Mastercard”*, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados.
 4. Con respecto al documento *“04. Informe Fraudes Transbank”*, ha lugar solo en cuanto se declaran confidenciales:
 - a. Los guarismos monetarios, porcentuales y bps contenidos en las páginas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14;
 - b. La totalidad del gráfico *“Distribución por Marca Notificaciones, Período 04-2026 (USD)”*, aquellas cifras que reflejan la notificación de fraude de ProntoPaga y los guarismos monetarios y bps asociados a ProntoPaga contenidos en la página 3; y,
 - c. La totalidad del gráfico *“Distribución por Marca Contracargos, Período 04-2026 (USD)”*, aquellas cifras que reflejan el número de contracargos de ProntoPaga y los guarismos monetarios y bps asociados a ProntoPaga contenidos en la página 9.

En consecuencia, se ordena a Inversiones y Asesorías Integral Solutions S.A. (“ProntoPaga”) acompañar, dentro de cinco días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de los documentos con información cuya confidencialidad ha sido declarada en la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial. Agréguese al cuaderno confidencial de ProntoPaga el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido en la presentación de folio 244 y certifíquese lo que corresponda. En el intertanto, manténganse el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido en custodia de la Secretaria Abogada. Atendido lo resuelto, elimínense del expediente los documentos ofrecidos en esta presentación de folios 223, 224, 225, 226 y 227, inutilícense los folios indicados y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

certifíquese lo que corresponda. **Al segundo otrosí**, no ha lugar, por ahora, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del D.L N° 211.

Al folio 275: **a lo principal**, ha lugar a la reposición deducida atendido que la citación de Regina Cabral como absolvente quedó firme con fecha 21 de septiembre de 2026. En consecuencia, se modifica la resolución de folio 267 en aquella parte que resuelve la solicitud principal de la presentación de folio 257 y se reemplaza **por** *“como se pide, fíjese como nuevo día y hora para la audiencia de absolución de posiciones de la absolvente Regina Cabral Lima, en representación de Mastercard, el 12 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, la que se realizará en las dependencias del Tribunal. Cítese en la forma legal y bajo el apercibimiento de los artículos 393 y 394 del Código de Procedimiento Civil”*. Rija en todo lo demás la resolución recurrida. **Al otrosí**, respecto del documento extendido en lengua extranjera, se resolverá. Respecto de la traducción, téngase por acompañada, rija lo dispuesto en el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil.

Al folio 279: téngase por evacuado el traslado conferido a folio 267 respecto de la presentación de folio 257.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de folio 257: **al segundo otrosí**, ha lugar a lo solicitado. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se cita a ProntoPaga y a Mastercard, a una audiencia el 22 de octubre de 2026, a las 9:30 horas, para efectos de determinar el perito que deba designarse, establecer la calidad y las aptitudes o los títulos que deba tener y el punto o los puntos materia de la diligencia decretada a folio 194, modificada a folio 250 y en la presente resolución. Atendido lo dispuesto en el artículo 22 del D.L. N° 211 y por economía procesal, las partes deberán señalar en la audiencia una lista de tres potenciales peritos atendida la diligencia decretada. Notifíquese por cédula, a costa de la parte interesada.

Al folio 280: previo a proveer, certifíquese lo que corresponda.

Al folio 285: téngase por acompañado el informe, con citación.

Al folio 286: atendido lo dispuesto en el artículo 21 inciso final del D.L. N° 211 y el Manual de Uso de la Oficina Judicial Virtual para ministros/as de fe, disponible en la página *web* de este Tribunal, previo a proveer, indique el número de cédula de identidad del receptor judicial que solicita designar, dentro de tres días hábiles.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

De oficio, atendida la presentación de folio 217 y la facultad establecida en el artículo 22 del D.L. N° 211, ofíciase a Iswitch S.A. (“Klap”), Kushki Operadora S.A. (“Kushki”), Sociedad Operadora de Tarjetas de Pago Santander Getnet Chile S.A. (“Getnet Chile”), Pagos y Servicios S.A. (“Pagos y Servicios”), Red Global S.A. (“Red Global”), y Baaskit Pagos S.A. (“Baaskit”), a fin de que, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la recepción del oficio, remita a este Tribunal los antecedentes que se indican a continuación:

- 1. Las comunicaciones que haya tenido con el objeto de celebrar y/o negociar un contrato de afiliación por parte de empresas de proveedoras de servicios para procesamiento de pagos (“PSP”) u operadores sub-adquirentes en el periodo comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2025;
- 2. El modelo de contrato de afiliación o “contrato tipo” empleado con los PSP y operadores sub-adquirentes;
- 3. Indicar, según el siguiente formato, los PSP u operadores sub-adquirentes con los que haya mantenido una relación contractual o comunicaciones referidas a la afiliación durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2025:

Razón Social (1)	PSP u Operador sub-adquirente que procesa transacciones transfronterizas (2)	Fecha inicio conversaciones de solicitud de afiliación	Fecha de contrato (3)	Motivo de la no firma de contrato

- (1) Indicar la razón social del PSP u Operador sub-adquirente.
- (2) Indicar si el PSP u Operador sub-adquirente procesa transacciones transfronterizas, esto es, transacciones no presente de comercios con domicilio fuera de Chile.
- (3) En caso de no haberse materializado la firma del contrato a la fecha de hoy, indicar el motivo en la columna “*Motivo de la no firma de contrato*”.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

4. Indicar, según el siguiente formato, el número y monto de transacciones procesadas directamente, entendiéndose como aquellas realizadas por comercios secundarios afiliados por el operador, y por medio de cada PSP u operador sub-adquirente de la tabla anterior con el que mantiene contrato:

a. Transacciones con tarjeta de crédito:

Periodo	Núm. de trxs directas	Monto de trxs directas [CLP]	Núm de trxs sub-adquirente 1 (*)	Monto de trxs sub-adquirente 1 (*)	Núm de trxs sub-adquirente 2 (*)	Monto de trxs sub-adquirente 2 (*)
Ene-20						
...						
May - 25						

(*) para cada PSP u operador sub-adquirente indicado en la tabla de la letra c)

b. Transacciones con tarjeta de débito:

Periodo	Núm. de trxs directas	Monto de trxs directas [CLP]	Núm de trxs sub-adquirente 1 (*)	Monto de trxs sub-adquirente 1 (*)	Núm de trxs sub-adquirente 2 (*)	Monto de trxs sub-adquirente 2 (*)
Ene-20						
...						
May - 25						

(*) para cada PSP u Operador sub-adquirente indicado en la tabla de la letra c)

c. Transacciones con tarjeta de prepago:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Periodo	Núm. de trxs directas	Monto de trxs directas [CLP]	Núm de trxs sub-adquirentes 1 (*)	Monto de trxs sub-adquirentes 1 (*)	Núm de trxs sub-adquirentes 2 (*)	Monto de trxs sub-adquirentes 2 (*)
Ene-20						
...						
May - 25						

(*) para cada PSP u Operador sub-adquirente indicado en la tabla de la letra c)

5. Indicar, según el siguiente formato, el número y monto de transacciones no presente procesadas de manera directa, cuyos comercios secundarios no tengan residencia en Chile, según el siguiente formato:

Periodo	Núm. de trxs crédito	Monto de trxs crédito [CLP]	Núm de trxs débito	Monto de trxs débito [CLP]	Núm de trxs prepago	Monto de trxs prepago [CLP]
Ene-20						
...						
May-25						

6. Indicar si aplican o han aplicado a los PSP u Operadores sub-adquirentes con los que mantienen contrato, el programa PIFO de Mastercard para transacciones transfronterizas. En la afirmativa, indicar el PSP u Operador sub-adquirente y el periodo de aplicación respectivo.

Se ordena a Klap, Kushki, Getnet Chile, Pagos y Servicios, Red Global y Baaskit indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario. Tramítese a costa de Transbank y dese cuenta, dentro de cinco días hábiles. Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.

Notifíquese por el estado diario

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Rol C N° 535-25. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González.
Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



0BD549A0-9EFA-4AE6-93C4-2966459C2F91

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.